

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1346/2535

นาย จิตินันท์ ณ ระนอง ฯ
เด็ก หญิง รุ่ง ทิพย์ นิยม ไทย กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 4 เดิม, มาตรา 3 เดิม, มาตรา 420, มาตรา 1382

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรงมีพระบรมราชโองการพระราชทานที่ดินให้ ร. เพื่อใช้เป็นสวนขั้วฝัองบุคคลในตระกูลของ ร.ตลอดไปพินัยกรรมของร. ที่ทำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6ในเวลาต่อมามีข้อความว่าให้ที่ดินพิพาทเป็นที่กลางสำหรับตระกูลมิให้เป็นทรัพย์สินสมบัติส่วนตัวของผู้หนึ่งผู้ใดในตระกูลเป็นอันขาดแสดงเจตนารมณ์ว่าให้ผู้สืบตระกูลต่างมีส่วนร่วมในที่ดินมิให้โอนขายจำหน่าย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการข้อความว่าพินัยกรรมเป็นการทำถูกต้องตามพระราชกำหนดกฎหมาย ถ้าจะมีผู้ใดไปฟ้องร้องว่ากล่าวขอให้เปลี่ยนแปลงไปจากความประสงค์ของ ร. ห้ามอย่าให้ผู้พิพากษารับไว้พิจารณาไว้พิจารณาให้ผิดไปจากความประสงค์นี้ แสดงถึงการที่ทรงรับรองความถูกต้องของพินัยกรรม และมีพระราชประสงค์ให้ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ฝัองในตระกูลของ ร. เป็นการถาวรตั้งข้อความในพินัยกรรม หากมีบุคคลใดก็ตามฟ้องร้องว่ากล่าวเพื่อบังคับเอาที่ดินพิพาทไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ก็ห้ามมิให้ผู้พิพากษารับฟ้องรับวินิจฉัยคดีให้ผิดไปจากพินัยกรรม พระบรมราชโองการดังกล่าวจึงมีพระราชประสงค์รวมถึงการห้ามมิให้ฟ้องร้องเอาที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรั้งด้วย ที่ดินพิพาทจึงไม่อาจถูกครอบครองปรั้งได้ พระบรมราชโองการของพระมหากษัตริย์ในสมัย

สมบูรณาญาสิทธิราชย์มีผลเด็ดขาดตามกฎหมาย เมื่อมิได้มีพระบรมราชโองการของ พระองค์หรืออำนาจเด็ดขาดอื่นใดอันมีเจตนารมณ์ยกเลิกเพิกถอนโดยเฉพาะแล้ว พระบรมราชโองการนั้นย่อมยังมีผลอยู่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 1 และบรรพ 4 เป็นกฎหมายทั่วไปที่มีผลเพียงยกเลิกกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นใน ส่วนที่มีแล้วในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือซึ่งแย้งกับบทแห่งประมวล กฎหมายดังกล่าวเท่านั้น ไม่มีข้อความใดระบุให้ยกเลิกพระบรมราชโองการของพระ มหากษัตริย์ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งมีผลอย่างกฎหมายแต่อย่างใด ข้อความในพระบรมราชโองการจึงยังมีผลบังคับอยู่ จำเลยทุกคนไม่อาจยกอายุความ การครอบครองปรปักษ์ขึ้นต่อสู้โจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกของ ร. การที่จำเลยและ บริวารเข้ายึดถือครอบครองที่ดินพิพาทและได้ขอออกโฉนดในที่ดินพิพาทจึงเป็นการ ละเมิดต่อโจทก์ จำเลยเข้ายึดถือครอบครองที่ดินพิพาทอันเป็นการละเมิดต่อโจทก์ จำเลยก็ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์อันเนื่องมาจากการที่โจทก์ไม่สามารถจะ ทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทได้โดยไม่ต้องคำนึงว่าทายาทของ ร. เจ้าของที่ดินพิพาท จะมีสิทธินำที่ดินพิพาทไปหาผลประโยชน์ตามที่ ร. ทำปณิกรรมระบุไว้ได้หรือไม่

คดี 32 ส่วนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกัน โดยให้เรียกโจทก์ทุก ส่วนว่าโจทก์ เรียกจำเลยส่วนแรกว่า จำเลยที่ 1 และเรียกจำเลยส่วนต่อ ๆ มาว่า จำเลยที่ 2 ถึง จำเลยที่ 53ตามลำดับ

โจทก์ทั้ง 32 ส่วนฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของพระยารัตนเศรษฐี หรือพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี(คอซิมก๊อง ณ ระนอง) ตามคำสั่งศาล พระยารัตน เศรษฐีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินตำบลเขาระฆังทอง อำเภอบางนอนแขวงเมือง

ระนอง มีอาณาเขตข้างเคียงโดยประมาณดังนี้ทิศเหนือจดหลักกรรมการปักไว้เป็นเขตยาว 18 เส้น ทิศใต้จดตลิ่งลงที่เลนเป็นเขตยาว 20 เส้น ทิศตะวันออกจดลำคลองเป็นเขต กว้าง 20 เส้น 15 วา ทิศตะวันตกจดลำคลองเป็นเขต กว้าง 15 เส้นเป็นที่ดินซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มีพระบรมราชโองการพระราชทานแก่พระยารัตนเศรษฐีเมื่อวันที่ 28 มกราคม ร.ศ. 109 หรือ พ.ศ. 2433 ต่อมาวันที่ 25 มกราคม ร.ศ. 130 หรือ พ.ศ. 2454 พระยารัตนเศรษฐีได้ทำพินัยกรรมแสดงความประสงค์ให้ที่ดินที่ได้รับพระราชทานดังกล่าวเป็นที่กลางสำหรับตระกูลเป็นปกติถาวรสืบไป ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้พินัยกรรมเป็นไปตามความประสงค์และถูกต้องตามพระราชกำหนดกฎหมายแล้ว เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2524 โจทก์ได้ยื่นคำร้องขอรังวัดออกโฉนดที่ดินพระราชทาน ปรากฏว่าจำเลยทั้งหมดได้นุกรุกขอออกโฉนดที่ดินที่พระราชทานโดยแจ้งเท็จต่อเจ้าพนักงานที่ดินว่าเป็นที่รกร้างว่างเปล่า จำเลยเข้ายึดถือครอบครองทำประโยชน์ อ้างสิ่งที่มีอยู่แล้วในที่ดินว่าจำเลยทำขึ้นเป็นการละเมิดต่อทรัพย์สินของมรดกพระยารัตนเศรษฐีซึ่งโจทก์มีอำนาจจัดการอยู่ ขอให้เพิกถอนการขอออกโฉนดของจำเลยทั้งหมด และบังคับให้จำเลยทั้งหมดและบริวารออกไปจากที่ดินพิพาททั้งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ทำไว้ กับให้จำเลยทั้งหมดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 45 และที่ 52 ให้การว่า จำเลยได้ครอบครองโดยสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันเกินกว่า 10 ปีได้กรรมสิทธิ์ตามกฎหมายแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 46 ถึงที่ 51 และที่ 53 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์ทั้ง 32 ส่วนอนุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้เพิกถอนการออกโฉนดที่ดินพิพาทของจำเลยทั้งหมด ให้จำเลยทั้งหมดและบริวารออกไปจากที่ดินพิพาทและให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ทำไว้ในที่ดินพิพาทออกไป และให้ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3, ที่ 5 ถึงที่ 16, ที่ 18, ที่ 20 ถึงที่ 45 และที่ 52 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่าเมื่อวันที่ 28 มกราคม ร.ศ. 109 หรือ พ.ศ. 2433 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้มีพระบรมราชโองการพระราชทานที่ดินตำบลเขาระฆังทอง อำเภอบางนอนแขวงเมืองระนอง มีอาณาเขตทิศเหนือยาว 18 เส้น จดหลักกรรมกรปักไว้เป็นเขต ทิศใต้ยาว 20 เส้น จดตลิ่งลงที่เลนเป็นเขตทิศตะวันออกยาว 20 เส้น 15 วา จดลำคลองเป็นเขต ทิศตะวันตกยาว 15 เส้น จดลำคลองเป็นเขต ให้แก่ พระยารัตนเศรษฐี หรือ พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซิมก้อง ณ ระนอง) สำหรับทำเป็นสวนขั้วที่ฝังศพญาติวงศ์ในตระกูลปรากฏตามสำเนาพระบรมราชโองการเอกสารหมายเลข 3 และเมื่อวันที่ 25 มกราคม ร.ศ. 130 หรือ พ.ศ. 2454 พระยารัตนเศรษฐีได้ทำหนังสือพินัยกรรมแสดงความประสงค์ให้ที่ดินที่ได้รับพระราชทานดังกล่าวให้คงไว้เป็นที่กลางสำหรับตระกูลให้อยู่เป็นปกติถาวรสืบไปในภายหน้า ขึ้นทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ขอพระราชทานพระบรมราชโองการให้พินัยกรรมที่ได้ทำไว้ให้มีผลใช้บังคับต่อไป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้หนังสือพินัยกรรมเป็นอันใช้ได้เหมือนหนังสือพินัยกรรมที่ได้ทำถูกต้องตามพระราชกำหนดกฎหมายทุกประการตามสำเนาหนังสือพินัยกรรมและสำเนาพระบรมราชโองการเอกสารหมายเลข 4 และ 5 ตามลำดับ ที่ดินพิพาททั้งหมดอยู่ในเขตที่ดินพระราชทานของโจทก์ คดีมีปัญหาว่าจำเลยทุกคนจะอ้างการได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์ต่อโจทก์ได้หรือไม่ โดยจำเลยทุกคนฎีกาว่า ข้อความในพระบรมราชโองการ

พระราชทานที่ดินเอกสารหมาย จ.3 มิได้ระบุว่าที่ดินพิพาทเป็นที่หลวงหวงห้ามหรือ
สาธารณสมบัติของแผ่นดินและมีได้ระบุห้ามบุคคลเข้ายึดถือครอบครองหรือยกอายุ
ความขึ้นต่อผู้อื่นส่วนข้อความในพินัยกรรมเอกสารหมาย จ.4 และพระบรมราชโองการ
หมาย จ.5 ก็ระบุให้ใช้ได้ระหว่างทายาทในตระกูลผู้รับโอนมรดกของพระยารัตน
เศรษฐีเท่านั้น มิได้หมายความว่าถึงบุคคลภายนอกหรือจำเลยแต่อย่างใด ในข้อนี้ศาล
ฎีกาพิเคราะห์สำเนาพระบรมราชโองการพระราชทานที่ดินเอกสารหมาย จ.3 ปรากฏ
ข้อความว่า "...เราได้อนุญาตยกที่ดินนี้ให้แก่พระยารัตนเศรษฐีแล้วพระยารัตนเศรษฐี
และผู้ที่จะสืบตระกูลต่อไปจะก่อสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นในที่นั้น ก็ก่อสร้างได้ตาม
ประสงค์ ให้ที่ตำบลซึ่งกล่าวมานี้คงเป็นที่สำหรับฝังศพในตระกูลพระยารัตนเศรษฐี
สืบไป ผู้ใดผู้หนึ่งจะทำลายหรือถอนสิ่งที่ตระกูลของพระยารัตนเศรษฐีก่อสร้างไว้โดย
ความกดขี่อย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้..."เห็นว่า ข้อความในพระบรมราชโองการ
พระราชทานที่ดินเอกสารหมาย จ.3 แสดงถึงพระราชประสงค์ว่าพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานที่ดินให้พระยารัตนเศรษฐีหรือพระยาดำรงสุจริต
มหิศรภักดี(คอซิมก๊อง) เพื่อใช้เป็นฮวงซุ้ยฝังศพบุคคลในตระกูลพระยารัตนเศรษฐี
ตลอดไป ไม่เพียงประสงค์ให้บุคคลภายนอกคนใดคนหนึ่งละเมิดสิทธิ ทำลายหรือถอนสิ่ง
ที่บุคคลในตระกูลพระยารัตนเศรษฐีก่อสร้างในที่ดินดังกล่าว ส่วนสำเนาพินัยกรรม
เอกสารหมาย จ.4ของพระยารัตนเศรษฐีก็ปรากฏข้อความในข้อที่ 3 ว่า "...เมื่อ
ข้าพเจ้ามรณภาพแล้วให้ที่บ้าน...แห่งหนึ่ง ที่หวงจู้...แห่งหนึ่งทั้งสองแห่งนี้...เป็นที่
กลางสำหรับตระกูล มิให้ผู้หนึ่งผู้ใดในตระกูลของข้าพเจ้ามีอำนาจที่จะเอาไปจำหน่าย
ให้ปัน ซื้อมาแลกเปลี่ยนหรือเอาไปตีเป็นประกันหนี้สินอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นอัน
ขาด มิให้นับว่าที่ 2 รายนี้เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของผู้หนึ่งผู้ใดในตระกูลของ
ข้าพเจ้าเป็นอันขาด" แสดงเจตนารมณ์ว่าให้ผู้สืบตระกูลต่างมีสิทธิร่วมกันในที่ดินไม่
ให้โอนขายจำหน่ายที่ดินดังกล่าวทั้งยังมีหน้าที่ตามพินัยกรรมข้อ 5 ว่า "...ให้ผู้สืบ
ตระกูล ของข้าพเจ้าเป็นผู้ปกครองรักษาที่ทั้งสองแห่ง...มีหน้าที่จะจัดการให้เป็นไป

ตามคำสั่ง..ถ้าและผู้สืบตระกูลไม่เอาใจรักษา...ถ้าและมีวงศ์ญาติ...ตั้งแต่สี่คนขึ้นไป
พร้อมกัน ขอให้ผู้สืบตระกูลซึ่งปกครองรักษาที่จัดการอย่างหนึ่งอย่างใดให้ต้องตาม
เจตนาของข้าพเจ้าไม่ได้...ก็ให้เรียกแต่บรรดาวงศ์ญาติ...ประชุมกันปรึกษาหารือ...ถ้า
ไม่ตกลงกัน...ก็ให้ทำฎีกาขึ้นทูลเกล้าแล้วแต่จะทรงพระราชดำริห์เห็นสมควรว่าจะ
เปลี่ยนผู้ที่สืบตระกูลหรือจะมีพระราชดำรัส สั่งประการใดเป็นเด็ดขาด ต้องเป็นไป
ตามพระราชดำริห์..." ซึ่งแสดงว่า พระยารัตนเศรษฐี เจ้ามรดกไม่ประสงค์ให้ที่ดิน
พิพาทเปลี่ยนมือเปลี่ยนเจ้าของไปอยู่กับบุคคลอื่น ถ้าหากทำตามความประสงค์ไม่ได้
ให้ทำฎีกาทูลเกล้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่วนพระบรมราชโองการเอกสาร
หมายเลข 5 มีข้อความว่า "ด้วยพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซิมก่อง) ได้นำหนังสือ
พินัยกรรม...แสดงความประสงค์ถึงการรักษาที่ไว้ปายและที่ฝั่งศพพระยาดำรงสุจริต
มหิศรภักดี (คอซุเจียง) ผู้บิดาเพื่อให้เป็นปกติถาวรสืบไปภายหน้า...เห็นว่าเป็นความ
ประสงค์อันแท้จริง...เป็นการทำถูกต้องตามพระราชกำหนดกฎหมายแล้ว ถ้าจะมีผู้ใด
ไปฟ้องร้องว่ากล่าวขอให้เปลี่ยนแปลงไปจากความประสงค์ของพระยาดำรงสุจริต
มหิศรภักดี (คอซิมก่อง) น้อย่างหนึ่งอย่างใดห้ามอย่าให้ผู้พิพากษารับไว้พิจารณาให้
ผิดไปจากความประสงค์นี้..."ก็แสดงถึงการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงรับรองความถูกต้องของพินัยกรรม และมีพระราชประสงค์ให้ที่ดินดังกล่าวเป็นที่
ฝั่งศพบิดาของพระยารัตนเศรษฐี หรือพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซิมก่อง) กับ
บุคคลในตระกูลเป็นการถาวรตั้งข้อความในพินัยกรรม หากมีบุคคลใดก็ตามฟ้องร้อง
ว่ากล่าวเพื่อบังคับเอาที่ดินพิพาทไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ก็ห้ามมิให้ผู้พิพากษารับฟ้องรับ
วินิจฉัยคดีให้ผิดไปจากพินัยกรรมพระบรมราชโองการดังกล่าวมีพระราชประสงค์
รวมถึงการห้ามมิให้ฟ้องร้องเอาที่ดินพิพาทโดยอ้างการครอบครองปรปักษ์ด้วย
เพราะถ้าหากยินยอมให้บุคคลภายนอกอ้างสิทธิดังกล่าวได้ ก็ย่อมเป็นช่องทางให้
ทนายทหรือผู้จัดการมรดกในตระกูลพระยารัตนเศรษฐีเจ้าของที่ดินพิพาทคนใดคนหนึ่ง
หลีกเลียงข้อความและขัดต่อพระราชประสงค์ในพระบรมราชโองการเอกสาร

หมาย จ.3 จ.5 และพินัยกรรมเอกสารหมาย จ.4 โดยวิธีปล่อยให้ผู้รับโอนที่ดินพิพาทครอบครองปรปักษ์และใช้ที่ดินพิพาทไปแสดงประโยชน์อย่างอื่นนอกจากใช้เป็นสวนชุกที่ฝั่งศพในตระกูลพระยารัตนเศรษฐี เป็นการทำให้วัตถุประสงค์ในพินัยกรรมไร้ผลไปได้ ส่วนที่จำเลยทุกคนฎีกาว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2468 และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 3 บัญญัติว่า "...ให้ยกเลิกบรรดากฎหมาย กฎและข้อบังคับอื่น ๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในประมวลกฎหมายนี้หรือซึ่งแย้งกับบทแห่งประมวลกฎหมายนี้และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2475 ฉะนั้นโจทก์จึงอาจสูญเสียกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการที่บุคคลภายนอกรวมทั้งจำเลยครอบครองปรปักษ์ได้นั้น เห็นว่าพระบรมราชโองการของพระมหากษัตริย์ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มีผลเด็ดขาดตามกฎหมาย เมื่อมิได้มีพระบรมราชโองการของพระองค์ท่านเองหรืออำนาจเด็ดขาดอื่นใดอันมีเจตนารมณ์ยกเลิกเพิกถอนโดยเฉพาะแล้วพระบรมราชโองการนั้นย่อมยังมีผลอยู่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 1 และบรรพ 4 ที่จำเลยทุกคนนำขึ้นมาอ้างเป็นกฎหมายทั่วไปที่มีผลเพียงยกเลิกกฎหมาย กฎและข้อบังคับอื่นในส่วนที่มีแล้วในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือซึ่งแย้งกับบทแห่งประมวลกฎหมายดังกล่าวเท่านั้น ไม่มีข้อความใดระบุว่าให้ยกเลิกพระบรมราชโองการของพระมหากษัตริย์ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งมีผลอย่างกฎหมายแต่อย่างใด ข้อความในพระบรมราชโองการเอกสารหมาย จ.3 จ.5 จึงยังมีผลบังคับอยู่ จำเลยทุกคนไม่อาจยกอายุความการครอบครองปรปักษ์ขึ้นต่อสู้โจทก์ ดังนั้น การที่จำเลยและบริวารเข้ายึดถือครอบครองที่ดินพิพาทและได้ขอออกโฉนดในที่ดินพิพาท จึงเป็นการละเมิดต่อโจทก์

มีปัญหาต่อไปตามฎีกาของจำเลยทุกคนว่า โจทก์มิได้นำสืบว่าโจทก์ได้รับความเสียหายอย่างใด ทั้งพินัยกรรมเอกสารหมาย จ.4 ก็มีข้อความห้ามทายาทของพระยารัตนเศรษฐีนำที่ดินพิพาทไปหาผลประโยชน์ โจทก์จะเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่เพียงใด เห็นว่าเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยทุกคนกระทำละเมิดต่อโจทก์ จำเลยทุกคนก็ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ จากการที่โจทก์ไม่สามารถจะทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทได้ โดยไม่คำนึงว่าทายาทพระยารัตนเศรษฐีจะมีสิทธินำที่ดินพิพาทไปหาผลประโยชน์ตามความหมายของพินัยกรรมเอกสารหมาย จ.4 อย่างไรหรือไม่"

พิพากษายืน

(อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล-สมชัย ศิริบุตร)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ปัญหาในคดีนี้เกี่ยวกับที่ดินสุสานสำหรับวงศ์ตระกูล แต่ปัญหากฎหมายเป็นปัญหาเรื่องพระบรมราชโองการของพระมหากษัตริย์ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์มีผลบังคับเป็นกฎหมาย ในหลวงรัชกาลที่ 5 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ที่ดินพิพาทในจังหวัดระนองเป็นที่ฝังศพในตระกูล ณ ระนอง เมื่อ ร.ศ. 109 พ.ศ. 2433 และต่อมา ร.ศ. 130 พ.ศ. 2454 ในหลวงรัชกาลที่ 6 ได้มีพระบรมราชโองการรับรองให้พินัยกรรมของบุคคลในตระกูล ณ ระนองผู้รับพระราชทานที่ดินนั้นมีผลบังคับได้

ตามกฎหมาย โดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 1 และบรรพ 4 ไม่มีผล
เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพระบรมราชโองการที่รับรองให้พินัยกรรมนั้นมีผลบังคับ
โดยนัยที่ถือเป็นกฎหมายพิเศษประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นกฎหมาย
ทั่วไปไม่มีผลลบล้าง และไม่อยู่ในบังคับที่จะนำกฎหมายเรื่องครอบครองปรปักษ์ใช้
แก้ที่ดินตามพระบรมราชโองการนั้นได้ ไม่สามารถอ้างอายุความครอบครองปรปักษ์
บังคับเอากรรมสิทธิ์ไปจากตระกูล ณ ระนองได้ ข้อที่ควรคิดต่อไปคือที่ดินสุสานซึ่ง
มิใช่ที่ดินที่มีกฎหมายพิเศษกำหนดไว้ จะมีสภาพอันจะอ้างอายุความขึ้นบังคับได้ถ้า
เป็นที่วัดก็อยู่ในบังคับพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฯ ซึ่งอ้างอายุความครอบครองยันต่อ
วัดไม่ได้ เพราะจะโอนไปได้ก็แต่โดยกฎหมายเฉพาะ เป็นการขัดแย้งอยู่แล้ว การตั้ง
ทรัสต์มีบทบัญญัติในบรรพ 6 ห้ามไว้หมายความว่าถึงทรัสต์เอกชน เช่นที่กำหนดให้
ที่ดินเป็นกลางสำหรับวงศ์ญาติแต่ทรัสต์มหาชน (PUBLIC TRUST) นั้น ปรับเข้าได้
กับมูลนิธิซึ่งกฎหมายรับรองให้ตั้งขึ้นได้เป็นทรัพย์สินที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการ
สาธารณประโยชน์ เมื่อตั้งขึ้นเป็นนิติบุคคลโดยรับอำนาจจากรัฐบาลแล้วก็มี
กรรมสิทธิ์ของตนเองได้ ทรัพย์สินสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304 ซึ่งเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินซึ่ง "ใช้เพื่อ
สาธารณประโยชน์" มูลนิธิเป็นทรัพย์สินซึ่ง "ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์" อื่น ๆ และมีได้
มุ่งหมายคำกำไร เมื่อมูลนิธิเป็นเอกชนไม่ใช่สาธารณสมบัติของแผ่นดินและมี
กรรมสิทธิ์เป็นของมูลนิธิ จึงไม่ใช่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ต้องห้ามมิให้อ้างอายุ
ความครอบครองปรปักษ์ตาม มาตรา 1306 ข้อที่น่าจะเป็นคำตอบในปัญหาการครอบ
ครองปรปักษ์คือ เมื่อเป็นทรัพย์สินของมูลนิธิอันเป็นนิติบุคคลแล้ว ซึ่งหมายถึง
ทรัพย์สินที่จัดไว้เป็นตัวมูลนิธิเองเช่นทุนเดิมของมูลนิธิ มิใช่เพียงแต่ทรัพย์สินที่
มูลนิธิทำมาหาได้ต่อ ๆ มา เป็นต้นว่า ทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศสมทบให้เป็นต้น ย่อมเป็น
ทรัพย์สินที่ตกไปเป็นของผู้อื่นใดมิได้ แม้เมื่อเลิกมูลนิธิก็ได้แต่ตกได้แก่นิติบุคคลอื่น
ซึ่งมิได้มุ่งหมายคำกำไรเช่นเดียวกัน ไม่มีทางที่จะยกให้โอนให้บุคคลธรรมดาหรือ

นิติบุคคลประเภทอื่นได้ จึงเป็นที่เห็นได้ว่าไม่อยู่ในฐานะที่บุคคลใดจะครอบครอง
ทรัพย์สินเอาเป็นทรัพย์สินของตนได้ ฉะนั้นสุสานถ้าเป็นสาธารณประโยชน์ มิใช่เพื่อ
บุคคลส่วนใดโดยเฉพาะ ย่อมเป็นมูลนิธิเพื่อสาธารณประโยชน์ ไม่ใช่ทรัพย์สินที่
กฎหมายเดิมมิให้ตั้งขึ้น และไม่อยู่ในบังคับของอายุความครอบครองทรัพย์สินเช่น
เดียวกับ มาตรา 1306 เหมือนกัน จิตติ